

1504048-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAINIER WILSON VALVINO GALVAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

RAINIER WILSON VALVINO GALVAO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 01:37hs, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504048-25.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504048-25.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAINIER WILSON VALVINO GALVAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

RAINIER WILSON VALVINO GALVAO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de fevereiro de 2020, às 01:37hs, na rua Galdino Catunda Godin, nº 455, São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 46 (quarenta e seis) papelotes de cocaína, 46 (quarenta e seis) pedras de "crack" e 39 (trinta e nove) trouxinhas de "maconha".

O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 40/43).

A denúncia foi recebida (fls. 62/64).

Revogada a prisão preventiva, mediante o cumprimento de cautelares (fls. 97/98).

O réu foi citado (fl. 122), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 126/127).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 134/137).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou requereu a absolvição por falta de provas. Pela defesa foi requerida a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, fez requerimentos relativos à aplicação da pena.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 02/04), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 08/10), pelo laudo de constatação (fls. 28/32), pelo laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 75/78), bem como pela prova oral.

No mérito, a autoria não está demonstrada.

Francisco Jordão Neto, policial militar, afirmou em Juízo que pelo que se lembra, o local é conhecido ponto de venda de drogas. Estavam em patrulhamento quando o indivíduo correu. São varias vielas. Seu parceiro desembarcou e conseguiu abordá-lo. Não se lembra se ele foi conduzido por terem sido encontradas drogas com ele, mas acredita que sim, senão teria sido liberado.

Wallace Gercino de Moura Silva, policial militar, disse não se recordar do acusado, tampouco da ocorrência. .

Interrogado, o réu Rainier Wilson Valvino Galvão alegou que tinha saído do salão e iria a uma festa. Afirma que foi ao local, mas foi comprar um baseado. Foi abordado e uns metros a frente uns meninos abandonaram as drogas, contudo foram imputadas ao interrogando.

Conquanto conste da fase inquisitiva a abordagem do réu e apreensão das drogas em seu poder, na fase judicial tais indícios não se convolveram em prova.

Observe-se que as testemunhas não se recordaram dos fatos, não fornecendo detalhes da abordagem. O réu, a seu turno, negou a prática dos fatos, dizendo que foi ao local comprar drogas e que o produto apreendido foi abandonado por outras pessoas que deixaram o local.

A versão apresentada pelo réu não encontrou prova contrária no curso da instrução judicial. Para a condenação, seria necessária a descrição pormenorizada, que não

ocorreu em razão da falta de lembrança pelas testemunhas que o abordaram. Deste modo, detalhes importantes acerca da apreensão não foram mencionados, sendo de rigor a absolvição.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu RAINIER WILSON VALVINO GALVAO, qualificado nos autos, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

O acusado nada declarou quanto ao valor apreendido, não tendo mencionado que fosse seu. Assim, declaro em perda a favor da União, pois apreendido juntamente com as drogas, demonstrada a origem ilícita.

Faculto eventual recurso em liberdade.

Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA